

JOUR 1 : Fondamentaux du marché et processus d'acquisition

Objectifs du jour

- Comprendre comment fonctionne le marché immobilier et qui en sont les acteurs.
- Savoir estimer un bien avec plusieurs méthodes.
- Trouver des affaires (sourcing) et analyser une annonce en 10 minutes.
- Maîtriser le parcours juridique d'un achat : offre, avant-contrat, conditions suspensives, acte authentique.
- Calculer précisément les frais d'acquisition.

1. Le marché immobilier : les mécanismes à connaître

1.1 Ce qui fait le prix

Le prix d'un bien résulte de la rencontre entre l'offre et la demande sur un **micro-marché** (un quartier, voire une rue). Les principaux facteurs :

Facteur	Impact	Ce qu'il faut regarder
Taux d'intérêt	Principal moteur à court terme : +1 point de taux fait perdre environ 10 % de capacité d'emprunt aux ménages	Taux moyens (Observatoire Crédit Logement/CSA), OAT 10 ans
Emplacement	Critère n°1 à long terme	Transports, emplois, écoles, commerces, sécurité, projets urbains (métro, ZAC)
Démographie et emploi	Soutient la demande locative et la revente	Données INSEE : population, taux de chômage, bassin d'emploi
Offre disponible	Plus il y a de stock, plus il faut négocier	Nombre d'annonces, délai de vente moyen
Performance énergétique (DPE)	Décote de 5 à 20 % pour les passoires F/G	Classe DPE, coût des travaux de rénovation
Réglementation	Encadrement des loyers, zones tendues, restrictions Airbnb	Arrêtés préfectoraux et municipaux

1.2 Les cycles

L'immobilier suit des cycles longs (7 à 10 ans). Après la forte hausse des taux de 2022-2023, les prix ont baissé de 5 à 15 % selon les villes, puis le marché s'est stabilisé. **En phase basse, l'acheteur négocie**, c'est le meilleur moment pour les investisseurs et les marchands de biens qui disposent de fonds propres.

1.3 Les acteurs

- **Notaire** : officier public. Il rédige l'acte authentique, collecte les taxes pour l'État, vérifie l'urbanisme et l'état hypothécaire. Chaque partie peut avoir son propre notaire, sans surcoût (les émoluments sont partagés).
- **Agent immobilier** : titulaire d'une carte T (loi Hoguet). Il est rémunéré à la réussite, en général entre 3 et 8 % du prix. C'est ta **première source d'affaires** si tu es un acheteur fiable et rapide.
- **Mandataire** : agent commercial rattaché à un réseau (IAD, SAFTI...).
- **Courtier en crédit (IOBSP)** : il négocie ton prêt, moyennant 1 % du prêt environ ou une commission bancaire.
- **Chasseur immobilier** : il cherche pour toi, contre des honoraires.
- **Diagnosticteur certifié** : il établit le DPE, l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz, les termites et le mètreage.
- **Géomètre-expert** : bornage, division, calcul des surfaces et des tantièmes.
- **Architecte / maître d'œuvre / bureau d'études structure** : conception et pilotage des travaux.
- **Syndic** : gère la copropriété.
- **Banque, courtier, plateformes de crowdfunding, investisseurs privés** : les financeurs.

2. Estimer un bien : 5 méthodes

Un expert croise **toujours au moins deux méthodes**.

2.1 Méthode par comparaison (la référence)

On compare avec des **ventes réelles** et non avec des annonces, qui sont souvent 5 à 10 % au-dessus du prix final.

- **DVF (Demandes de Valeurs Foncières)** : toutes les ventes notariées depuis 5 ans, gratuites sur app.dvf.etalab.gouv.fr ou via l'outil « Données foncières » d'impots.gouv (espace particulier > « Rechercher des transactions immobilières »).
- **Base des notaires (Perval / BIEN), baromètres** (Meilleurs Agents, SeLogger), **agences locales**.

Méthode pratique :

1. Sélectionne 5 à 10 ventes de moins de 24 mois, dans un rayon de 300 m à 1 km, de même type et de surface comparable.
2. Calcule le prix au m² de chacune.
3. Pondere selon les écarts : étage, ascenseur, extérieur (+5 à +15 %), état (-10 à -30 % pour un bien à rénover), DPE, vis-à-vis, parking (+10 à +25 k€ en ville).

2.2 Méthode par le revenu (capitalisation)

Idéale pour les biens loués, les immeubles de rapport et les locaux commerciaux.

Valeur = Loyer annuel net / Taux de capitalisation attendu par le marché

Exemple : un immeuble rapporte 30 000 €/an de loyers nets de charges non récupérables. Si le marché local attend 7 %, sa valeur est de $30\,000 / 0,07 \approx 428\,000$ €.

2.3 Méthode par le coût de remplacement

Valeur = terrain + coût de reconstruction – vétusté

Elle sert pour les maisons atypiques, les biens industriels ou les assurances.

2.4 Méthode du compte à rebours (bilan promoteur / marchand)

C'est la méthode des professionnels pour fixer un **prix d'achat maximum**. On part du prix de revente et on retranche la marge et les coûts :

Prix d'achat max = Prix de revente – Marge cible – Travaux – Frais (notaire, financiers, portage, commercialisation) – Taxes

Elle est détaillée au jour 3 et au jour 6.

2.5 Méthode par le rendement cible (investisseur locatif)

Prix max tout compris = Loyer annuel brut / Rendement brut visé

Exemple : pour 9 600 €/an de loyer et un rendement brut visé de 8 %, le prix maximum est de 120 000 € **frais de notaire et travaux compris**.

3. Sourcing : trouver les affaires

Environ **70 % des bonnes affaires ne passent jamais sur les portails**. Elles circulent en off-market.

3.1 Les canaux

1. **Agents immobiliers** : rencontre-les physiquement et présente-toi comme un acheteur *cash ou financé, rapide, qui ne fait pas perdre de temps*, avec des critères précis. Rappelle-les toutes les 2 à 3 semaines.
2. **Portails** (Leboncoin, SeLoger, Bien'ici, PAP) avec alertes : cherche les biens **en vente depuis longtemps**, les **baisses de prix**, les mots-clés « à rénover », « succession », « urgent », « travaux », « viager », « immeuble ».
3. **Notaires** : successions, liquidations, ventes aux enchères interactives (36h-immo).
4. **Enchères judiciaires** (tribunal judiciaire, avocat obligatoire, consignation, frais 10-15 %, surenchère de 10 % possible pendant 10 jours) et **enchères domaniales** (État).
5. **Prospection directe** : courriers aux propriétaires d'immeubles vétustes (cadastre, fichiers fonciers), porte-à-porte, syndics.
6. **Réseau** : artisans, gestionnaires de patrimoine, avocats en divorce ou en succession, banquiers.
7. **Mandats de recherche et apporteurs d'affaires**, rémunérés à la signature de l'acte uniquement.

3.2 Analyser une annonce en 10 minutes

1. Prix/m² comparé au DVF du secteur : quelle décote ?
2. Loyer de marché estimé (annonces de location et observatoires de loyers), puis rendement brut.
3. DPE : quelle classe et quel coût pour passer en D ?
4. Pour une copropriété : charges annuelles, travaux votés ou à venir, procédures en cours.
5. Pour une maison ou un terrain : zonage PLU (Géoportail de l'urbanisme), constructibilité résiduelle, divisibilité.
6. Pourquoi le vendeur vend-il ? Divorce, succession, mutation ou dette sont des leviers de négociation.

3.3 La visite : checklist technique

- **Structure** : fissures (en escalier = mouvement de fondation), affaissement des planchers, poutres.
- **Humidité** : traces, salpêtre, odeur, VMC.
- **Toiture et charpente** : âge de la couverture, tuiles, gouttières, traces d'infiltration.
- **Électricité** : tableau (différentiel 30 mA ?), prises de terre.
- **Plomberie** : plomb, cuivre ou PER ; production d'eau chaude.
- **Menuiseries** : simple ou double vitrage.
- **Chauffage** : type, âge de la chaudière.
- **Copropriété** : parties communes, carnet d'entretien, trois derniers PV d'AG, fonds de travaux, **plan pluriannuel de travaux (PPT)**.
- **Environnement** : bruit, luminosité, orientation, stationnement, voisinage.

Viens avec un artisan ou un maître d'œuvre dès la 2^e visite pour **chiffrer les travaux avant l'offre**.

4. Le parcours juridique de l'achat

Offre d'achat → Avant-contrat (compromis ou promesse) → Rétractation 10 j
→ Conditions suspensives (prêt, urbanisme, DPU...) → Acte authentique → Publicité foncière
(compter 2,5 à 4 mois au total)

4.1 L'offre d'achat

- Faite par écrit, avec un prix, une durée de validité (5 à 10 jours) et, idéalement, des conditions (obtention du prêt, etc.).
- **Une offre au prix, acceptée, vaut en principe vente** (art. 1583 du Code civil : accord sur la chose et le prix). En pratique, elle est suivie d'un avant-contrat.
- Un acquéreur non professionnel **ne peut être obligé à aucun versement** au stade de l'offre (art. L271-2 CCH).
- **Tactique** : une offre argumentée (comparables DVF, devis de travaux, diagnostics défavorables) passe mieux qu'une offre sèche.

4.2 L'avant-contrat : compromis ou promesse unilatérale

	Compromis (promesse synallagmatique)	Promesse unilatérale de vente (PUV)
Engagement	Les deux parties sont engagées	Seul le vendeur est engagé. L'acheteur dispose d'une option
Somme versée	Dépôt de garantie de 5 à 10 %	Indemnité d'immobilisation d'environ 10 %, perdue si l'acheteur ne lève pas l'option (hors condition suspensive défaillie)
Formalité	Pas d'enregistrement obligatoire	Enregistrement au service des impôts dans les 10 jours si elle est sous seing privé, sinon elle est nulle (art. 1589-2 C. civ.)
Usage	Le plus courant entre particuliers	Recommandé par les notaires, fréquent chez les professionnels

Rétractation : l'acquéreur **non professionnel** d'un bien d'habitation dispose de **10 jours** à compter du lendemain de la première présentation de l'acte (art. L271-1 CCH). Un marchand de biens, en tant que professionnel, n'en bénéficie pas.

4.3 Les conditions suspensives

Elles protègent l'acheteur : si la condition ne se réalise pas **sans faute de sa part**, il récupère son dépôt.

- **Obtention du prêt** : obligatoire si l'achat est financé par un crédit (art. L313-41 C. conso.), avec une durée minimum d'un mois (45 à 60 jours en pratique). Précise le montant maximum, le taux maximum et la durée.
- **Obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable, purgés de tout recours** (recours des tiers pendant 2 mois après affichage, retrait par l'administration pendant 3 mois). C'est indispensable pour une division ou un changement de destination.
- **Non-exercice du droit de préemption** (DPU de la commune, SAFER, locataire).
- **Absence de servitude** ou d'inscription hypothécaire supérieure au prix.
- **Condition de vente préalable** d'un autre bien, ou **d'obtention d'un accord de copropriété** (travaux touchant les parties communes).
- En tant que professionnel, tu peux négocier des conditions sur mesure : étude de sol, accord bancaire sur une opération globale, ou **faculté de substitution** (la possibilité de faire acheter une autre société à ta place, par exemple ta future SCI ou ta SAS).

⚠ **Clause de substitution** : prévois-la systématiquement (« Monsieur X ou toute personne morale qu'il se substituera »). Elle permet de signer avant d'avoir créé la société.

4.4 Les diagnostics obligatoires à la vente (DDT)

Diagnostic	Quand	Validité
DPE	Toujours (sauf exceptions)	10 ans (les DPE réalisés avant juillet 2021 ne sont plus valables)
Audit énergétique	Maison ou immeuble en monopropriété classés F ou G (depuis 2023), E (depuis 2025), D (à partir de 2034)	5 ans

Diagnostic	Quand	Validité
Amiante	Permis de construire avant le 1 ^{er} juillet 1997	Illimitée si absence
Plomb (CREP)	Construction avant 1949	1 an si présence, illimitée sinon
Électricité / gaz	Installation de plus de 15 ans	3 ans
Termites	Zone définie par arrêté	6 mois
ERP (état des risques)	Toujours	6 mois
Mesurage Carrez	Lot de copropriété	Illimitée si pas de travaux
Assainissement non collectif	Si fosse	3 ans
Bruit (zone aéroport)	Si concerné	—

Loi Carrez : si la surface réelle est inférieure de **plus de 5 %** à la surface indiquée, l'acquéreur peut obtenir une baisse de prix proportionnelle dans le délai d'**un an** après l'acte.

4.5 La copropriété : ce qu'il faut vérifier

Le vendeur doit fournir, avant le compromis (loi ALUR) : le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, les PV des 3 dernières AG, le carnet d'entretien, la fiche synthétique, le **pré-état daté** (sommes dues, impayés), le montant du **fonds de travaux** et le **PPT**.

Majorités d'assemblée générale (loi du 10 juillet 1965) :

- **Art. 24** (majorité simple des présents et représentés) : entretien courant, travaux d'accessibilité.
- **Art. 25** (majorité absolue de tous les copropriétaires) : désignation du syndic, travaux d'amélioration, autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes. Passerelle possible vers l'article 24 au second vote.
- **Art. 26** (double majorité : majorité des copropriétaires représentant 2/3 des voix) : modification du règlement, acquisition de parties communes, interdiction de la location meublée touristique dans certains cas.
- **Unanimité** : modification de la répartition des charges hors cas légaux, aliénation des parties communes nécessaires à la destination de l'immeuble.

Signaux d'alerte : impayés de charges supérieurs à 25 %, procédure judiciaire, gros travaux votés non provisionnés (toiture, ravalement), copropriété en plan de sauvegarde.

4.6 Droits de préemption

- **DPU** (droit de préemption urbain) : le notaire envoie une **déclaration d'intention d'aliéner (DIA)** à la mairie, qui dispose de **2 mois** pour préempter.
- **Locataire** : en cas de congé pour vendre un logement loué vide, le locataire est prioritaire (art. 15-II loi du 6 juillet 1989). Lors d'une **vente à la découpe** d'un immeuble, des droits spécifiques s'appliquent (loi Aurillac de 1975 et accords collectifs).
- **SAFER** : terrains agricoles et ruraux.

4.7 L'acte authentique

Signé chez le notaire. Le prix et les frais sont versés, les clés sont remises. Le notaire publie la vente au **service de la publicité foncière**. Le transfert de propriété a lieu à la signature, sauf clause contraire.

5. Les frais d'acquisition (« frais de notaire »)

Ce sont, pour environ 80 %, **des taxes**. Pour un bien ancien :

Composante	Taux	Sur 200 000 €
Taxe départementale	4,50 %, jusqu'à 5 % dans la plupart des départements depuis le 1 ^{er} avril 2025 (LF 2025, relèvement autorisé pour 3 ans ; primo-accédants exonérés de la hausse)	10 000 € (à 5 %)
Taxe communale	1,20 %	2 400 €
Frais d'assiette de l'État	2,37 % de la taxe départementale	237 €
Total droits de mutation (DMTO)	≈ 6,32 % (5,81 % si le département reste à 4,50 %)	12 637 €
Émoluments du notaire (barème dégressif, ≈ 0,8 % au-delà de 60 000 €) + TVA	≈ 1 % TTC	≈ 2 200 €
Contribution de sécurité immobilière	0,10 %	200 €
Débours et formalités	forfait	≈ 800 à 1 200 €
TOTAL	≈ 7,5 à 8,3 %	≈ 16 000 €

- **Neuf (VEFA) ou bien de moins de 5 ans** vendu par un professionnel : environ **2 à 3 %**, car on paie la TVA dans le prix et seulement la taxe de publicité foncière de 0,715 %.
- **Marchand de biens** qui s'engage à revendre dans les 5 ans : **0,715 %** de droits au lieu d'environ 6,3 %. Les frais tombent à environ 2 à 2,5 % au total (voir jour 3).
- **Astuce légale** : déduire du prix le **mobilier** (cuisine équipée, électroménager, meubles), estimé de façon réaliste et listé en annexe. Les droits ne portent pas sur les meubles. Ne pas en abuser : l'administration peut redresser une ventilation fantaisiste.
- **Frais d'agence** : s'ils sont à la charge de l'acquéreur et sortis du prix dans l'acte, les droits ne portent pas dessus.

6. Checklist du jour 1

- ☐ Je sais trouver les ventes DVF d'une rue et calculer un prix/m² pondéré.
- ☐ Je connais les 5 méthodes d'estimation et quand utiliser chacune.
- ☐ J'ai créé 5 alertes sur les portails, avec mots-clés et baisses de prix, sur ma zone cible.
- ☐ J'ai la checklist de visite imprimée ou sur mon téléphone.

- ☐ Je sais rédiger une offre avec conditions et la différence entre compromis et promesse unilatérale.
- ☐ Je sais calculer les frais de notaire d'un bien ancien, neuf, et en régime marchand de biens.

7. Exercice pratique (1 h)

1. Choisis une ville cible (par exemple celle où ENMA Formation est implantée).
2. Relève 10 ventes DVF d'appartements T2 de moins de 2 ans. Calcule la médiane du prix/m².
3. Trouve 3 annonces de T2 à vendre et 5 annonces de T2 à louer dans le même secteur.
4. Pour chacune des 3 annonces à vendre, calcule : décote par rapport au DVF, rendement brut ($\text{loyer} \times 12 / (\text{prix} + \text{frais de notaire})$), frais de notaire.
5. Rédige une offre d'achat argumentée pour la meilleure des trois.

8. Quiz du jour 1

1. Pourquoi faut-il estimer à partir de ventes DVF plutôt que d'annonces ?
2. Un immeuble produit 42 000 € de loyers nets par an. Le taux de capitalisation local est de 7,5 %. Quelle est sa valeur ?
3. Quel est le délai de rétractation d'un acquéreur particulier et à partir de quand court-il ?
4. Quelle est la sanction d'une promesse unilatérale de vente sous seing privé non enregistrée dans les 10 jours ?
5. Quelle est la durée minimum de la condition suspensive de prêt ?
6. Un vendeur annonce 50 m² Carrez ; le métrage réel est de 46,5 m². Que peut faire l'acquéreur ?
7. Quels sont les deux délais à purger pour qu'un permis de construire soit définitif ?
8. Estime les frais de notaire pour un appartement ancien à 250 000 € dans un département à 5 %.
9. À quoi sert la clause de substitution ?
10. Quelle majorité d'AG est requise pour modifier le règlement de copropriété ?

Corrigés

1. Les annonces reflètent des prix demandés, en général 5 à 10 % au-dessus du prix de vente réel. DVF donne les prix réellement signés.
2. $42\,000 / 0,075 = \mathbf{560\,000\,€}$.
3. **10 jours**, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée (ou de la remise en main propre) de l'avant-contrat.
4. La promesse est **nulle** (art. 1589-2 C. civ.).
5. **1 mois** minimum (art. L313-41 C. conso.). En pratique, on prévoit 45 à 60 jours.
6. L'écart est de 7 %, donc supérieur à 5 %. L'acquéreur peut demander une **baisse de prix proportionnelle** ($3,5/50 = 7\%$ du prix) dans l'année qui suit l'acte.
7. Le **recours des tiers** (2 mois à compter de l'affichage régulier sur le terrain) et le **retrait administratif** (3 mois à compter de la délivrance).
8. Environ 6,32 % de DMTO (15 800 €), plus environ 1 % d'émoluments TTC, 0,1 % de CSI et environ 1 000 € de débours : $\approx \mathbf{19\,500\,à\,20\,500\,€}$, soit environ 8 %.
9. Elle permet de signer l'avant-contrat en son nom puis de faire acquérir le bien par une autre personne, en général une société (SCI, SAS), sans renégocier.

10. La **double majorité de l'article 26** : majorité des copropriétaires représentant au moins 2/3 des voix.